

문화체육관광부 및 그 소속기관의 보통징계위원회 설치 및 운영에 관한 규정 일부개정훈령안

1. 개정이유

문화체육관광부 보통징계위원회 위원 임명을 보통징계위원회 위원장이 하도록 되어 있거나 민간위원 위촉에 있어 명확하지 않은 부분이 있어 보통징계위원회 위원 임명권자 및 민간위원 위촉 시 성비 기준을 명확히 정비하려고 함

2. 주요내용

문화체육관광부 보통징계위원회 민간위원과 공무원위원 임명권자를 위원장에서 기관의 장으로 변경하고, 징계위원회의 공정하고 균형있는 심의·의결을 위해 징계위원회의 민간위원을 위촉하는 경우 특정 성(性)이 10분의 6을 초과하지 않도록 함(안 제5조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「공무원 징계령」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

문화체육관광부 및 그 소속기관의 보통징계위원회 설치 및 운영에 관한 규정 일부개정훈령안

문화체육관광부 및 그 소속기관의 보통징계위원회 설치 및 운영에 관한
규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2항 중 "다만, 본부에 설치된 보통징계위원회의 위원장은 징계
운영의 효율성 등을 고려하여 고위공무원단 직위 또는 이에 상당하는 특정직
공무원으로 보하는 직위에 있는 사람 중에서 위원장이 임명할 수 있다"를
삭제하고, 제3항 중 "공무원위원"을 "징계위원회 공무원위원"으로, "위원
장"을 "기관의 장"으로 하며, 제4항 중 "위원장은 다음 각 호의 사람 중에서
성별을 고려하여 민간위원으로 위촉하여야 한다"를 "징계위원회 민간위원은
징계위원회가 설치된 기관의 장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
중에서 위촉하되, 특정 성(性)이 민간위원 수의 10분의 6을 초과하지 않도록
해야 한다"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

< 신·구조문 대비표 >

현행	개정안
제5조(구성) ① (생략) ② 위원장은 해당 위원회 설치기관의 장의 다음 순위인 사람(직급을 기준으로 정하되, 같은 직급의 경우에는 직위를 설치하는 법령에 규정된 직위의 순위를 기준으로 정한다)이 된다. <u>다만, 본부에 설치된 보통징계위원회의 위원장은 징계 운영의 효율성 등을 고려하여 고위공무원단 직위 또는 이에 상당하는 특정직공무원으로 보하는 직위에 있는 사람 중에서 위원장이 임명할 수 있다.</u> ③ 공무원위원은 징계등 대상자보다 상위계급(고위공무원단에 속하는 공무원을 포함한다)의 소속 공무원 중에서 <u>위원장이</u> 임명하되, 특별한 사유가 없으면 최상위인 사람부터 차례로 임명하여야 한다. ④ <u>위원장은 다음 각 호의 사람 중에서</u> 성별을 고려하여 민간위원으로 위촉하여야 한다. 1~4. (생략)	제5조(구성) ① (현행과 같음) ② 위원장은 해당 위원회 설치기관의 장의 다음 순위인 사람(직급을 기준으로 정하되, 같은 직급의 경우에는 직위를 설치하는 법령에 규정된 직위의 순위를 기준으로 정한다)이 된다. (이하 단서 조문 삭제) ③ <u>징계위원회 공무원위원은</u> 징계등 대상자보다 상위계급(고위공무원단에 속하는 공무원을 포함한다)의 소속 공무원 중에서 <u>기관의 장이</u> 임명하되, 특별한 사유가 없으면 최상위인 사람부터 차례로 임명하여야 한다. ④ <u>징계위원회 민간위원은 징계위원회가 설치된 기관의 장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 위촉하되, 특정 성(性)이 민간위원 수의 10분의 6을 초과하지 않도록 해야 한다.</u> 1~4. (현행과 같음)